

<제03장 취소소송의 당사자자격.제02절 피고격>

<제09장 무효등 확인소송.제02절 무효등 확인소송의 요건>

[기출][2025-1-2]내부위임 일탈 처분에 대한 항고소송의 유형, 피고 및 인용판결에 따른 환수금 반환 논거

《[문제1] 직업능력개발 훈련비용 지원금과 관련한 아래 질문에 답하시오. (50점)

<사례1>

근로자 甲은 A지방고용노동청장(이하 'A청장')에게 '직업능력개발 훈련비용 지원금(이하 '지원금')'을 신청하였다. A청장은 '甲이 참여하는 훈련 프로그램은 훈련비 지원 관련 규정의 취지에 비추어 직업능력 개발 훈련의 목적이 부합하지 않는다(이하 <처분사유1>)'는 사유로 甲의 신청을 거부하였다. 이에 甲은 거부처분취소소송을 제기하였는데, 소송의 계속 중 A청장은 거부처분 사유로 기존의 <처분사유1> 이외에 '甲이 제출한 훈련비용 지원서에는 관계 법규에 따라 기재하여야 하는 사항 중 일부가 누락되어 유효한 신청서로 볼 수 없다(이하 <처분사유2>)'라는 새로운 사유를 추가하였다. 관할 법원은 甲에게 <처분사유2>는 기존 <처분사유1>과 사회적 사실관계가 다른 별개의 사항이지만 처분사유의 추가에 동의하는지를 물었고, 甲은 위 취소소송을 통하여 지원금 지급 여부에 관한 법적 다툼을 한꺼번에 해결하려는 의도로 처분사유의 추가에 대한 동의서를 법원에 제출하였다. 법원은 甲의 동의에 따라 처분사유의 추가를 허용하였고, 두 가지 처분사유를 종합적으로 심리한 결과 甲의 소송상 청구를 인용하였으며, 해당 판결은 상고심에서 그대로 확정되었다.

<사례2>

근로자 乙은 B지방고용노동청장(이하 'B청장')에게 '직업능력개발 훈련비용 지원금(이하 '지원금')'을 신청하여 이를 지급받았다. 그 후 B청장은 내부 규정에 따라 지원금의 지급 및 환수 권한을 소속 담당부서장에게 내부위임하였다. 한편, 지원금 수급 현황 정기실태조사를 실시한 담당부서장은 부정한 방법으로 수령한 지원금을 환수한다는 내용의 환수처분을 자신의 명의로 乙에게 발령하였고, 乙은 이를 반환하였다. 그런데 乙은 지원금의 반환 후 위 환수처분에 발령 주체 상의 하자가 있음을 알게 되었다.

(물음2) 乙은 환수처분의 발령 주체 상의 하자를 이유로, 환수처분에 대한 항고소송을 제기하여 담당부서장이 환수한 지원금을 다시 반환받고자 한다. i) 乙이 제기할 수 있는 구체적인 소송유형과 그 피고, ii) 해당 소송의 인용 판결을 통하여 乙이 지원금을 반환받을 수 있는 논거를 각각 설명하시오. (25점)》

<문제1의 물음2> 내부위임 일탈 처분에 대한 항고소송의 유형, 피고 및 인용판결에 따른 환수금 반환 논거

I. 문제의 제기

- 사안에서 乙은 담당부서장 명의의 환수처분에 따라 지원금을 반환하였으나, 이후 그 환수처분에 발령 주체상의 하자가 있음을 이유로 이를 다투며 이미 환수한 지원금을 돌려받고자 한다. 쟁점으로 <발령 주체상의 하자가 있는 환수처분에 대하여 乙이 제기할 수 있는 항고소송의 유형과 피고 및 인용판결을 통하여 이미 환수한 지원금을 반환받을 수 있는지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 乙이 제기할 수 있는 구체적인 소송유형과 그 피고 및 해당 소송의 인용 판결을 통하여 乙이 지원금을 반환받을 수 있는 논거를 각각 설명한다.

II. 항고소송의 구체적 유형과 피고격

1. 환수처분의 하자의 정도와 성격

(1) 내부위임과 권한 귀속의 법리

- 내부위임은 행정청 내부의 업무 편의를 위한 권한 분담에 불과하므로 대외적인 권한은 여전히 위임청인 B청장에게 귀속된다. 따라서 수임청인 담당부서장은 위임청의 명의로 처분을 해야 하며, 자신의 명의로 처분을 할 수 없다.

(2) 주체상 하자의 정도와 효력

- 내부위임의 한계를 일탈하여 수임청인 담당부서장이 자신의 명의로 한 처분은 권한 없는 자에 의해 행해진 처분으로서 주체상의 하자가 존재한다. "대법원"은 이러한 권한 없는 자의 처분은 하자가 중대하고 명백하여 당연히 무효에 해당한다는 확고한 입장을 견지하고 있다.

2. 구체적 소송유형과 피고격의 확정

(1) 구체적 소송유형의 선택

- 乙은 환수처분의 당연무효를 구하는 무효등 확인소송을 제기할 수 있다. 또한, 처분일로부터 제소기간인 안 날부터 90일 또는 있는 날부터 1년을 경과하지 않았다면 무효사유의 하자를 취소소송의 형태로 다투는 무효선언을 구하는 취소소송도 청구할 수 있다.

(2) 피고격의 지정

- "행정소송법 제13조 제1항"에 따라 항고소송의 피고는 다른 법률에 특별한 규정이 없는 한 처분을 행한 행정청이 된다. 비록 담당부서장이 실제법상 처분 권한이 없는 자라 하더라도 대외적으로 자신의 명의로 처분을 한 이상, 피고는 처분 명의자인 담당부서장이 되어야 한다.

III. 인용판결을 통한 지원금 반환의 논거

1. 법률상 원인의 소급적 소멸과 부당이득

(1) 처분 효력의 소급적 박탈

- 법원이 환수처분의 무효를 확인하거나 이를 취소하는 판결을 내리면, 해당 처분의 효력은 처분 시로 소급하여 소멸한다. 따라서 乙이 지원금을 국가에 반환한 법적 근거가 소급적으로 상실된다.

(2) 국가의 부당이득 반환 의무

- 처분의 효력이 상실됨에 따라 국가가 영수한 지원금은 법률상 원인 없이 보유하는 부당이득이 된다. 乙은 이를 근거로 국가를 상대로 민사상 부당이득반환청구소송을 제기하여 이미 반환한 지원금을 다시 돌려받을 수 있다.

2. 판결의 기속력과 결과제거의무

(1) 행정소송법 제30조의 기속력

- "행정소송법 제30조 제1항"에 따라 처분을 취소하거나 무효를 확인하는 판결은 당사자인 행정청과 그 밖의 관계 행정청을 구속하는 기속력이 발생한다.

(2) 결과제거의무의 발생

- 판결의 기속력 중 소극적 의무로서 행정청은 위법한 처분으로 인해 발생한 가공의 상태를 제거해야 할 결과제거의무(원상회복의무)를 부담한다. 따라서 담당부서장 또는 B청장은 판결의 취지에 따라 위법한 환수처분으로 수령한 지원금을 乙에게 반환해야 할 공법상의 의무를 지게 된다.

N. 결론

- 乙은 권한 없는 자인 담당부서장이 행한 환수처분에 대하여 담당부서장을 피고로 삼아 무효등 확인소송 또는 무효선언을 구하는 취소소송을 제기하여야 한다. 乙이 승소할 경우 판결의 효력에 의해 환수처분의 법적 근거가 소급적으로 소멸하여 국가에 대한 부당이득반환청구권이 성립하게 되며, 판결의 기속력에 따라 행정청은 乙에게 지원금을 돌려주어야 하는 결과제거의무를 부담하게 되므로, 乙은 지원금을 실질적으로 반환받을 수 있다.